

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2089/2531

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สยามธนาคาร
จำกัด

โจทก์

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ สินเพิ่มสุข จำกัด
กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 821, มาตรา 823, มาตรา 1008, มาตรา 1167

ตามข้อบังคับของบริษัทจำเลยที่ 1 กรรมการสองคนต้องลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท จึงจะมีอำนาจทำการแทนบริษัทและรับอวัลตัวเงินได้ เมื่อได้ความว่าลายมือชื่อ ส. กรรมการผู้หนึ่งผู้มีอำนาจลงชื่อแทนจำเลยที่ 1 ที่ลงชื่อเป็นผู้รับอวัลตัวสัญญาใช้เงินเป็นลายมือปลอม การรับอวัลตัวสัญญาใช้เงินจึงไม่ชอบ การปลอมลายมือชื่อเช่นนี้ไม่ใช่เป็นการทำแทนจำเลยที่ 1 หรือจำเลยที่ 1 เชิดให้ผู้นั้นเป็นตัวแทนทั้งไม่ได้ความว่าจำเลยที่ 1 ได้รับเอาประโยชน์หรือรับเอาผลแห่งการรับอวัล อันจะถือว่าเป็นการให้สัตยาบันแก่การกระทำนั้น การรับอวัลตัวสัญญาใช้เงินรายนี้จึงไม่ผูกพันจำเลยที่ 1 ให้ต้องรับผิดชอบ

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ ๑ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท จำกัดจำเลยที่ ๑ เป็นผู้
อวัลตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทธนกิจและการลงทุนจำกัดเป็นผู้ออกตัว ๕ ฉบับรวมเป็น

เงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ใช้เงินแก่จำเลยที่ ๒ จำเลยที่ ๒ สลักหลังตัวสัญญาใช้เงิน มอบให้โจทก์ เมื่อตัวสัญญาใช้เงินถึงกำหนดโจทก์แจ้งให้บริษัทธุรกิจและการลงทุน จำกัดจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๒ ใช้เงินตามตัว แต่บุคคลดังกล่าวเพิกเฉย ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงินตามตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ ๑ ให้การว่าไม่ได้เป็นผู้รับอาวัล ลายมือชื่อที่ลงไม่ใช่ลายมือชื่อ กรรมการของบริษัทจำเลยที่ ๑

จำเลยที่ ๒ ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยที่ ๒ ใช้เงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทพร้อมดอกเบี้ยยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๑

โจทก์อุทธรณ์ขอให้จำเลยที่ ๑ ร่วมกับจำเลยที่ ๒ ใช้เงินให้โจทก์ตามฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงยุติตามที่ศาลล่างทั้งสองรับฟังมา โดยคู่ความไม่โต้แย้งว่าจำเลยที่ ๒ ได้นำตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข จ.๖ ถึง จ.๑๐ รวม ๕ ฉบับที่บริษัทธุรกิจและการลงทุน จำกัด ซึ่งต่อมาจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทธุรกิจคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัดออกใช้เงินให้แก่จำเลยที่ ๒ หรือตามคำสั่งของจำเลยที่ ๒ ฉบับละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทรวมเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๒๕ ไปขายลดให้แก่โจทก์ อ้างว่าจำเลยที่ ๑ เป็นผู้รับอาวัลตัวสัญญาใช้เงินทั้งห้าฉบับนั้นปรากฏว่าที่ด้านหลังตัวสัญญาใช้เงินทุกฉบับมีข้อความว่า ใช้ได้เป็นอาวัล และมีลายมือชื่อของนายวิบูลย์ เขียวอิมกรรมการผู้จัดการบริษัท จำเลยที่ ๑ กับมีผู้ปลอม

ลายมือชื่อของนายสาคร ไตลังคะกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนจำเลยที่ ๑ และ
ประทับตราสำคัญของบริษัทจำเลยที่ ๑ ลงไว้ได้ข้อความว่าใช้ได้เป็นอวัลดังกล่าว
ถึงกำหนดโจทก์เรียกให้ใช้เงินตามตัวสัญญาใช้เงินทั้งห้าฉบับไม่ได้ ปัญหาที่จะต้อง
วินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่า จำเลยที่ ๑ จะต้องร่วมกับจำเลยที่ ๒ รับผิดชอบชำระเงิน
ตามตัวสัญญาใช้เงินให้แก่โจทก์หรือไม่

เห็นว่าตามข้อบังคับของบริษัทจำเลยที่ ๑ กรรมการสองคนต้องลงลายมือชื่อ
ร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท จึงจะมีอำนาจทำการแทนบริษัทและรับอวัล
ตัวเงินได้คดีนี้เมื่อได้ความว่าลายมือชื่อนายสาคร ไตลังคะกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อ
แทนจำเลยที่ ๑ ที่ลงชื่อเป็นผู้รับอวัลตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข จ.๖ ถึงจ.๑๐ เป็น
ลายมือชื่อปลอม การรับอวัลตัวสัญญาใช้เงินทั้งห้าฉบับดังกล่าวจึงไม่ชอบ และกรณี
ที่มีการปลอมลายมือชื่อผู้รับอวัลนี้ย่อมเห็นได้ว่าไม่ใช่เป็นการทำแทนจำเลยที่ ๑
หรือจำเลยที่ ๑ เขตให้ผู้นั้นเป็นตัวแทนตามที่โจทก์และจำเลยที่ ๑ นำสืบ ข้อเท็จจริง
ก็ไม่ได้ความว่าจำเลยที่ ๑ ได้รับเอาประโยชน์หรือรับเอาผลแห่งการรับอวัล อันจะ
ถือว่าเป็นการให้สัตยาบันแก่การกระทำนั้นที่จำเลยที่ ๑ ไม่ทักท้วงการรับอวัลดัง
กล่าวอาจเป็นเพราะนายวิบูลย์กระทำการโดยไม่สุจริตและปิดบังไว้จะถือว่าเป็นจำเลย
ที่ ๑ ให้สัตยาบันแล้วไม่ได้ การรับอวัลตัวสัญญาใช้เงินรายนี้จึงไม่ผูกพันจำเลยที่ ๑
ให้ต้องรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ ๒

พิพากษายืนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่เข้าว่าคดีแทนจำเลยที่ ๑ จึงไม่กำหนด
ค่าทนายความชั้นฎีกาให้.

(เสรี แสงศิลป์-สุทิน นนทแก้ว-อากาศ บำรุงชีพ)

ศาลอุทธรณ์ - นายส่อง สุขะปณณพันธ์

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

หมายเหตุ